Joan Miquel Roig Mestre (1 de 1)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 03/06/2022
HASH: 67e59044536234 57c5302798354950 6d
Ajuntament de Calaf

DILIGÈNCIA DE SECRETARIA PER FER CONSTAR QUE les signatures del document original s'han tramitat fora del gestor d'expedients.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I L'AJUNTAMENT DE SANT PERE SALLAVINERA PER A LA CONNEXIÓ DEL SECTOR UA2 DE SANT PERE A LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE CALAF

D'una banda, el Sr. Jordi Badia i Perea, Alcalde – President de l'Ajuntament de Calaf, que es troba assistit del Sr. Joan Miquel Roig Mestre, Secretari de la corporació.

D'una altra, el Sr. Maties Bosch Bacardit, Alcalde – President de l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, que es troba assistit de la Sra. Pilar Guitart Isanta, Secretària de la corporació.

INTERVENEN

El primer en nom i representació de l'Ajuntament de Calaf, segons queda suficientment acreditat per la rellevància del seu càrrec.

El primer en nom i representació de l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, segons queda suficientment acreditat per la rellevància del seu càrrec.

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient per a l'atorgament del present **CONVENI DE COL·LABORACIÓ.**

EXPOSEN

PRIMER.- FETS.

1. El 12 de maig de 2021 es rep tramesa genèrica de l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, demanant connexió a xarxa de clavegueram del municipi de Calaf per una empresa situada al polígon UA2 de Sant Pere Sallavinera, vora el municipi de Calaf per la part est del municipi. Concretament, es demana autoritzar a ENPLATER la connexió a la xarxa de clavegueram del municipi de Calaf, com a obra necessària per a la correcta execució de les obres d'urbanització del polígon UA2 de Sant Pere Sallavinera.

2. Els Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Calaf coordinen la petició de dades tècniques a l'empresa ENPLATER, per a facilitar-los a l'operador de la xarxa de clavegueram de Calaf (AIGÜES DE MANRESA S.A.). Aquesta informació és necessària per a conèixer el dimensionat i proposta de la connexió, confirmant la capacitat de xarxa actual per absorbir la demanda sol·licitada.

3. EL 5 d'agost de 2021 es rep instancia genèrica de Aigües Manresa S.A., remetent l'informe d'estat actual de la xarxa de clavegueram a la zona est del polígon industrial Garrigues de Calaf i la connexió de la xarxa de clavegueram del projecte de la UA2 de Sant Pere Sallavinera.

4. El 13 d'agost de 2021 l'empresa ENPLATER presenta instància sol·licitant donar conformitat i acceptació per part de l'Ajuntament de Calaf a la connexió de clavegueram a la zona est del polígon industrial de Calaf, segons informe de Aigües de Manresa.

Codi Validació: 93525G6KD6PH5CC6TXF4W5TNA | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 9

5. El 20 d'agost de 2021 els Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Calaf emet informe relatiu a la connexió de clavegueram, tot fent una valoració de l'informe de Aigües de Manresa.

6. En data 20 de gener de 2022 ENPLATER presenta instància, aportant informe preliminar en relació al requeriment d'informació de càlcul d'abocament màxim de litres per segon a desaiguar a xarxa de clavegueram del municipi de Calaf.

7. En data 27 de gener de 2022 Aigües Manresa presenta instància, remetent informe d'estat actual de la xarxa de clavegueram a la zona est del polígon industrial Garrigues de Calaf i la connexió de la xarxa de clavegueram del projecte de la UA2 de Sant Pere Sallavinera.

8. En data 15 de març de ENPLATER presenta instància, aportant estudi de capacitat de la xarxa de sanejament i text refós del projecte d'urbanització de la UA2 al terme municipal de Sant Pere de Sallavinera.

SEGON. EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ

Segons l'informe redactat i signat per Jordi San Millan Filbà, enginyer de camins, canals i ports amb número de col·legiat 8857pel Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya redactat per , existeixen alternatives d'actuació per a solucionar la problemàtica dels cabals a la xarxa de Calaf.

Vistes les alternatives i el desenvolupament del sector UA2, més immediat i amb possibilitats en la seva execució, l'empresa proposa adoptar l'escenari 3 de l'informe, amb una laminació exclusiva del sector UA2 inicial de 315,30 m^3 i un desenvolupament complet de 710,40 m^3.

La parcel·la d'ENPLATER generaria, previsiblement, les següents xifres de volum de cabal:

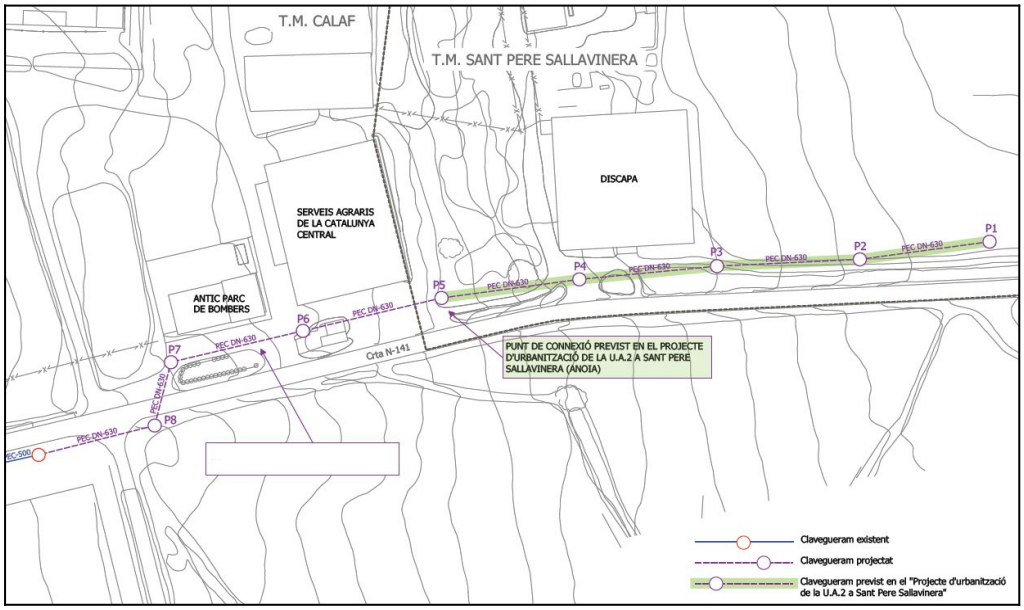
Fase inicial:	Cabal promig diari: 40 treball. × 50 l/pers/dia = 2.000 l/dia = 0,023 l/s. Cabal punta: 0,116 l/s
Desenvolupament complet:	Cabal promig diari: 70 treball. × 50 l/pers/dia = 3.500 l/dia = 0,041 l/s. Cabal punta: 0,203 l/s

El cabal previst comportarà aigües pluvials, d'acord amb els cabals recollit a l'informe de llaminació adjunt al present conveni i en el desenvolupament complert restarà limitat a 471,9 l/s.

D'aquesta manera, l'actuació a executar per part de l'empresa, en benefici tant del sector que li pertoca desenvolupar, com en benefici de l'Ajuntament de Calaf i de Sant Pere Sallavinera, es divideix en dues actuacions:

- Projecte de laminació a l'UA2
- Execució de la connexió de la xarxa, segons plànol adjunt:

Codi Validació: 93525G6KD6PH5CC6TXF4W5TNA | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 9



TERCERA. QUANT ALS CRITERIS PER A DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE CLAVEGUERAM

Els criteris adoptats per a calcular la contribució del Sector Industrial en la infraestructura són els següents:

- El disseny de la nova infraestructura a instal·lar està concebut per a que quedi integrat en el sistema general d'aigua al municipi.
- Una de les finalitats principals de l'actuació d'integració és millorar la xarxa de clavegueram i ampliar el seu cabal, per aconseguir la correcta distribució de les aigües al sector que s'està urbanitzant.
- Amb l'actuació prevista, la UA2 aporta les seves pluvials amb un cabal punta laminat de 471,9 l/s en comptes dels 1.030,4 l/s que pot arribar a aportar en cas del seu complet desenvolupament, segons els informes realitzats per Estudis i Projectes d'Urbanisme i Obres Publiques S.L. (EiPO).

Als anterior ANTECEDENTS els hem d'aplicar els següents:

FONAMENTS JURÍDICS

1. NORMATIVA APLICABLE

I. L'article 10 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, regula la coordinació de les competències de les entitats locals entre sí, quan les activitats o els serveis locals transcendeixin el interès propi de les corresponents entitats, incideixin o condicionin de manera rellevant els d'aquestes administracions o siguin concurrents o complementàries des d'aquestes.

II. L'article 25.2.c) de la Llei 7/1985,d e 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, esmenta les competències municipals pel que fa al subministrament d'aigua potable i evacuació i tractament de les aigües residuals.

Codi Validació: 93525G6KD6PH5CC6TXF4W5TNA | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 9

III. L'article 26.1.a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, determina al deure dels municipis de prestar el servei de clavegueram, entre d'altres.

IV. L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'Administració local i les administracions de l'Estat i de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interès comú, es desenvolupa amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis, i poden tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriguin.

V. L'article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que els municipis tenen competències, entre d'altres, per al subministrament de l'aigua i l'enllumenat públic, els serveis de neteja, de recollida i tractament de residus, clavegueram i tractament de les aigües residuals.

VI. L'article 303 i següents (arts. 303 i 311) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, estableix que entre les entitats locals o entre aquestes i altres administracions públiques es podran fer els convenis de cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a ells, sempre que tinguin un interès comú.

VII. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en els seus articles 47 i següents (arts. 47-53) estableix la regulació dels convenis, definint-los com acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a un fi comú. En aquest cas, ens trobem davant un conveni interadministratiu que té per objecte millorar l'eficiència de la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a la realització d'activitats d'utilitat pública i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

VIII. La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en els seus articles 108 i següents (arts. 108 a 112), estableix que les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques d'elles dependents o vinculades, en l'àmbit de les seves respectives competències i per a la consecució de finalitats d'interès comú.

IX. La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, estableix una taxa per la qual les noves urbanitzacions han de contribuir al cost de les infraestructures generals a les que es connectin.

X. La Llei d'urbanisme de Catalunya i el seu reglament.

Codi Validació: 93525G6KD6PH5CC6TXF4W5TNA | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 9

Dels anteriors fonaments de dret, i **vistes les raons d'interès públic establertes en els antecedents**, es procedent la signatura del present conveni de col·laboració, regulat pels següents

ACORDS

I.-OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte del present conveni és establir la contribució del projecte UA2, vinculada a l'actuació d'ENVASES PLASTICOS DEL TER S.A., situada en el polígon UA2 de Sant Pere Sallavinera, en la infraestructura de connexió a xarxa de clavegueram, a favor de l'Ajuntament de Calaf.

El present conveni es regula per la normativa indicada en els fonaments de dret esmentats, com a conveni de col·laboració entre les dues administracions signants i la promotora de l'actuació, en exercici de les competències pròpies regulades als articles 25 i 26 de la Llei de Bases de Règim Local, en relació amb el servei de clavegueram dels municipis.

Tractant-se d'una actuació de caràcter urbanístic vinculada a l'actuació realitzada per l'empresa ENPLATER com a desenvolupadora del sector UA2, segons la normativa urbanística vigent de Catalunya i la LJRSP, i garantint-se l'interès públic de l'actuació proposada a la part expositiva del conveni i la memòria justificativa annexa, és procedent l'aplicació de l'article 47 de la LJRSP, en concordança amb l'article 48.

II.- COMPLIMENT DELS REQUISITS DELS ARTICLES 48 i 49 DE LA LRJSP.

Degut a que es tracta d'una actuació vinculada a la urbanització de la Unitat d'actuació UA2 del municipi de Sant Pere Sallavinera, i es connecta amb la xarxa de Calaf, l'actuació s'ha de valorar des del punt de vista d l'interès públic, i el compliment dels requisits per a la signatura de convenis de col·laboració entre l'administració pública i una entitat de dret privat. Per tant:

- Millora el servei públic de la xarxa de clavegueram d'ambdós municipis, garantint-se l'interès públic de l'actuació.
- S'executa de manera eficient, en relació a la gestió dels recursos públics.

III. LES OBLIGACIONS I COMPROMISOS ECONÒMICS ASSUMITS PER CADASCUNA DE LES PARTS.

a) Els criteris que determinen la contribució econòmica a favor de l'Ajuntament de Calaf són els següents:
   - El disseny de la nova infraestructura a instal·lar està concebut per a que quedi integrat en el sistema general de clavegueram i d'aigua del municipi.
   - Una de les finalitats principals de la integració és millorar la capacitat d'evacuació i gestió d'aigües del municipi.
   - Disseny, a la part del municipi de Sant Pere Sallavinera, de l'actuació de laminació necessària per garantir el correcte funcionament de la xarxa de clavegueram de Calaf.

Codi Validació: 93525G6KD6PH5CC6TXF4W5TNA | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 9

b) El conveni restarà condicionat a que l'Ajuntament Sant Pere Sallavinera (urbanització UA2), sol·licitin i rebin autorització de connexió de l'Agència Catalana de l'Aigua ACA com a gestor de la EDAR de Calaf.

c) El cabal màxim punta a aportar per l'àmbit de la U.A.2 estarà limitat a 471,9 l/s, condicionat a la construcció de dos volums de limitació per limitar el cabal punta, amb una capacitat total de 710,4 m3 . En la fase inicial el volum de laminació mínim serà de 315,3 m3. En cas de modificar les condicions d'escorrentia o els volums de laminació del projecte caldrà sol·licitar autorització.

d) L'import estimat de l'actuació es determina en 55.363,85 euros, en la actuació prevista pel municipi de Calaf, i de 188.885,50 euros, en la actuació prevista pel municipi de Sant Pere de Sallavinera segons el següent detall del pressupost global del projecte d'urbanització previst per la UA2:

SANT PERE SALLAVINERA	
Pressupost d'execució material	131.179,60 €
13% Despeses generals	17.053,35 €
6% Benefici industrial	7.870,77 €
Pressupost d'execució per contracte	156.103,72 €
21 % IVA	32.781,78 €
Pressupost d'execució per contracte IVA inclòs	188.885,50 €

CALAF	
Pressupost d'execució material	38.449,79 €
13% Despeses generals	4.998,47 €
6% Benefici industrial	2.306,99 €
Pressupost d'execució per contracte	45.755,25 €
21 % IVA	9.608,60 €
Pressupost d'execució per contracte IVA inclòs	55.363,85 €

e) Les obres seran realitzades per l'empresa desenvolupadora del sector UA2 qui contractarà, al seu càrrec, l'execució de l'obra definida en el projecte constructiu adjunt, en el termini d'un mes a comptar des de l'executivitat del present conveni (amb posterioritat a la seva verificació pel Ple del consistori i publicació fins a assolir la seva fermesa en via administrativa) per un import de 244.249,35 euros IVA inclòs, dels quals 55.363,85 euros, IVA inclòs corresponen a les obres en el terme municipal de Calaf i 188.885,50 euros, IVA inclòs. 244.249,35 euros IVA inclòs corresponen a les obres en el terme municipal de Sant Pere de Sallavinera.

f) L'Ajuntament de Calaf com a titular del servei assumeix l'obligació de prestar el servei de recollida d'aigües residuals a la zona esmentada dins el TM de Sant Pere Sallavinera i al seu manteniment en tot el tram que transcorre dins del Terme Municipal de Calaf. L'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera també satisfarà anualment la quantitat de 4.884,99€, en concepte de la part proporcional del cost de manteniment de la xarxa de sanejament de l'Ajuntament de Calaf, atenent a la proporció de l'ús que en farà (100%) en concepte d'ús i manteniment de la xarxa de sanejament i prenen com a base el

Codi Validació: 93525G6KD6PH5CC6TXF4W5TNA | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 9

2% del cost de la xarxa a 50 anys. Aquest import es renovarà anualment quedant i patirà l'increment de l'IPC anualment, excepte en els casos que sigui negatiu que aleshores no s'incrementarà però tampoc disminuirà l'import. L'esmentat import es començarà a abonar des del moment que es tingui sol·licitud de la llicència d'abocament per part de l'empresa objecte d'implantació. Durant el primer any d'implantació i el darrer de vigència es pagarà la part proporcional que correspongui des del moment de la sol·licitud de llicència.

g) L'Ajuntament de Calaf s'obliga a recepcionar l'obra descrita en el Projecte constructiu en el termini màxim de dos mesos des de l'entrega de la documentació de final d'obra, i que marcarà la data de vigència del present conveni. Aquesta recepció serà independent de la recepció definida en el següent paràgraf.

h) Per la seva part, l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera s'obliga a recepcionar la part de l'obra situada en el seu terme municipal d'acord amb els terminis previstos en la Llei d'Urbanisme en l'execució dels projectes d'urbanització.

i) Els Ajuntaments de Calaf i Sant Pere Sallavinera autoritzaran, respectivament, les actuacions previstes en el present conveni, sense que l'incompliment d'un d'ells sigui vinculant per l'altre.

j) Els Ajuntaments intervinents, respectivament i entre ells, **mantenen la seva indemnitat** en les actuacions previstes en el conveni, essent ENPLATER la responsable davant cadascun d'ells en la part de l'actuació prevista en cada terme municipal.

IV.- CONSEQÜÈNCIES DE L'INCOMPLIMENT DEL CONVENI.-

En relació a l'execució de l'obra i manteniment, l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera es farà responsable de les obligacions d'aquest conveni, amb independència de la localització o deslocalització d'empreses o activitats al seu polígon industrial.

IV.- APROVACIÓ, MODIFICACIONS I PERÍODE DE VIGÈNCIA.-

APROVACIÓ DEL PRESENT CONVENI

Cada Ajuntament aprovarà les clàusules del present conveni. L'Acord i còpia electrònica del conveni s'enviarà a la Direcció General de l'Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS).

MODIFICACIONS DEL CONVENI

Segons el que disposa l'article 304 del ROAS, els convenis interadministratius tenen caràcter voluntari i base negocial, i s'han d'estipular en termes d'igualtat entre les administracions intervinents, de manera que cap d'elles pot exercitar potestats coactives enfront de la resta, sens perjudici del que estableix l'article 310 d'aquest Reglament.

Codi Validació: 93525G6KD6PH5CC6TXF4W5TNA | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 9

En aquest sentit, totes aquelles modificacions o millores de qualsevol element de l'obra que es vulgui introduir durant l'execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran informe previ favorable de l'Ajuntament de Calaf en la major brevetat possible, i amb el límit màxim de 15 dies hàbils.

VIGÈNCIA DEL CONVENI

El present conveni tindrà vigència des de la seva signatura i finalitzarà en el moment en que la urbanització del polígon industrial del Terme Municipal de Sant Pere Sallavinera disposi del seu sistema de tractament d'aigües residuals i es desconnecti de la xarxa de Calaf.

Les causes de resolució del present Conveni seran: (a) mutu acord per escrit entre les parts; (b) incompliment d'alguna de les parts; (c) desistiment unilateral en el que qualsevol de les parts podrà terminar aquest conveni sense justificar la causa amb un preavís de trenta dies; i (d) causes sobrevingudes que impossibilitin el compliment d'aquest Conveni.

V.- ÒRGANS I PROCEDIMENTS A QUÈ SE SOTMETEN LES DIFERÈNCIES QUE PUGUIN SORGIR SOBRE LA INTERPRETACIÓ I EL COMPLIMENT DEL CONVENI.

És crearà una comissió de seguiment del compliment del conveni, formada, com a mínim, per un representant de cada una de les parts signants.

Les qüestions litigioses derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no s'hagin pogut resoldre entre les parts que subscriuen el present conveni, queden sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa, concretament, per raó del territori, als Jutjat del contenciós administratiu de Barcelona.

VI.- El conveni no conté prestacions pròpies d'un contracte regulat per la Llei de Contractes del Sector Públic, essent una actuació urbanitzadora regulada per la Llei d'Urbanisme i el se reglament, així com els preceptes de la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic.

I en prova de conformitat amb l'anteriorment exposat, les parts signen aquest conveni en la data de la signatura electrònica.

Jordi Badia i Perea
Alcalde President

Maties Bosch Bacardit
Alcalde President

Codi Validació: 93525G6KD6PH5CC6TXF4W5TNA | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 9

Ajuntament de Calaf

Ajuntament Sant Pere Sallavinera

Joan Miquel Roig Mestre
Secretari interventor de Calaf

Pilar Guitart Isanta
Secretària interventora de
St. Pere Sallavinera

Codi Validació: 93525G6KD6PH5CC6TXF4W5TNA | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 9